

1500371-80.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO
Comarca: Laranjal Paulista
Foro: Foro de Laranjal Paulista
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... respondendo a outro processo criminal por tráfico de drogas, porém ainda não transitou em julgado para a caracterização de reincidência. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica a ré definitivamente condenada a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Porte de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500371-80.2021.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500371-80.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312650/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21433497 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 793/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2312650 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INARAÊ VITORIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

INARAÊ VITORIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA e IVAN RAFAEL ROLA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal - Inaraê e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 - Ivan, porque:

I - no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 09h30, na Avenida São Paulo, altura do numeral 327, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, os denunciados portavam e detinham 01 revólver, marca Ina, calibre 32, número 57199, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, municiado com 04 cartuchos íntegros, conforme

auto de exibição e apreensão de fls. 30/31 e laudo pericial de fls. 118/121. II- Consta, também que, nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, a denunciada Inaraê trazia consigo drogas, para consumo pessoal, consistentes em 02 porções de maconha, com peso líquido de 8,36 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 30/31 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 114/117, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram notificados (fls. 167/168) e ofertaram defesa preliminar (fls. 173/174).

A denúncia foi recebida no dia 01 de fevereiro de 2022 (fls.175/176).

Os acusados foram citados (Inaraê - fls.288 e Ivan - fls.219).

Foi decretada a revelia do réu Ivan, pois embora devidamente intimado não compareceu ao fórum (fls. 323).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas comuns e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação dos acusados pelos crimes descritos na denúncia (fls.328/332).

A defesa dos réus, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.336/337).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva do delito de porte de arma restou caracterizada, conforme se vê pelo auto de exibição e apreensão de fls.30/31, pelo laudo pericial de fls.118/121, além de depoimentos colhidos na fase de instrução, sob o crivo do contraditório.

Há também materialidade delitiva em relação ao delito de porte de entorpecentes, comprovada pelo laudo acostado nos autos, indicando a quantidade e tipo de droga, a qual determina dependência física e psíquica de fls.114/117, bem como, pelo auto de exibição e apreensão de fls.36.

A autoria é certa.

Luciano Cleber Nunes, policial civil, e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, narraram que na data dos fatos estavam em diligências e quando desciam a Avenida São Paulo - Vila Zalla, próximo de um ponto de venda de drogas conhecido, se depararam com os réus no meio da rua. O réu IVAN passou algo para INARAE e adentraram uma sacada de residência. Fizeram a abordagem, os dois ficaram nervosos e o GCM Ghiraldi revistou o IVAN, mas nada foi encontrado. INARAE disse que não tinha nada consigo e então chamaram a GCM feminina que realizou a revista de INARAE encontrando a arma de fogo. Várias foram as indagações sobre algo ilícito. Foram localizadas porções de maconha com INARAE. INARAE disse que não tinha nada a ver com aquilo e IVAN confessou que havia entregado algo para INARAE.

Amanda Alexandra de Faria, guarda civil municipal, relatou que foi acionada para realização de revista pessoal na ré. Lá chegando, perguntaram novamente para ela sobre algo ilícito que portava e a ré acabou entregando a arma de fogo, retirando-se de uma flanela do interior de sua cintura. Em revista, ainda localizou duas porções de maconha, para uso, junto à ré.

A ré, em solo judicial, confessou a prática delitiva. Afirmou que pegou a arma de fogo que o corréu lhe entregou, e que as porções de maconhas encontradas em seu poder, eram para consumo pessoal.

O réu, em solo policial, confessou o crime. Relatou que estava portando a arma para defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado de morte por uma das facções existentes na Vila Zalla.

Em juízo ele não foi ouvido, pois embora devidamente acusado, não compareceu em solo judicial para ofertar a sua versão.

Comprovou-se que os policiais, em razão do nervosismo apresentado por ambos os réus, resolveram pela abordagem e localizaram a arma de fogo e munição, além das drogas.

Há prova da materialidade delitiva em decorrência da localização e apreensão da arma de fogo, munição e entorpecentes, laudo pericial da arma de fogo e munições, bem como, laudo de exame químico-toxicológico.

O laudo pericial atestou o poder lesivo das armas de fogo apreendidas (fls. 118/121).

Restou comprovado que houve incidência da conduta do réu Ivan no crime tipificado no artigo 14, caput da Lei 10826/2003, já que foram apreendidos revólver com numeração e ainda munições, ou seja, foram apreendidos: 01 revólver marca Ina, calibre 32, número 57199, municiado com 04 cartuchos íntegros, e a apreensão de substância entorpecente para consumo pessoal, incidindo na norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência aos crimes, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

A Ré Inaraê:

Artigo 14, caput da Lei 10.826/2003:

Analisada as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. Não é portadora de maus antecedentes (fls.55). O motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as circunstâncias lhe são favoráveis.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixa-se a pena-base em dois anos de reclusão e dez dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, é sabido que a ré está respondendo a outro processo criminal por tráfico de drogas, porém ainda não transitou em julgado para a caracterização de reincidência. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica a ré definitivamente condenada a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Porte de entorpecentes – artigo 28 da Lei 11.343/2006

Em relação ao delito de porte de entorpecente, sendo a ré tecnicamente primária (fls.55), aplica-se a ele a pena de advertência.

O réu Ivan:

Artigo 14, caput da Lei 10.826/2003:

Analisada as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. O motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as circunstâncias lhe são favoráveis.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixa-se a pena-base no mínimo legal em dois anos de reclusão e dez dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, porém há agravante devido a reincidência do réu, aumentando-se a pena em 1/6 perfazendo em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial, em virtude da reincidência do réu, será o semiaberto.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE a acusação movida pelo Ministério Público para:

1 - Condenar a ré INARAÊ VITORIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA (RG. 50.606.321) a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por infração ao artigo 14, caput da Lei 10.826/2003 na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial aberto. Em face da pena aplicada, verifica-se que o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, CP).

A pena aplicada foi inferior a quatro anos; o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; a ré não é reincidente em crime doloso; e a as circunstâncias indicam que a substituição será suficiente.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistente na prestação pecuniária, no importe de 03 (três) salários mínimos, a ser depositado em conta judicial a ser informada, nos termos do Provimento nº 01/2013 CGJ e Resolução nº 154/2012 CNJ).

2 - Condenar a ré INARAÊ VITORIA CAROLINE DO CARMO DA SILVA (RG.50.606.321), a pena de advertência, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Ocorrido o trânsito em julgado, deve ser designada audiência admonitória.

3 - Condenar o réu IVAN RAFAEL ROLA (RG. 61.342.825), a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por infração ao artigo 14, caput da Lei 10.826/2003 em regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu. Pelos mesmos motivos não se mostra aplicável o artigo 77 do Código Penal.

O réu responde o processo em liberdade, não havendo motivos para decretar sua prisão preventiva nesse momento processual.

Defere-se ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelos condenados, após o trânsito em julgado. Resta suspensa a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

Assim que ocorrer o trânsito em julgado da decisão, o nome dos condenados deverão ser lançados no rol dos culpados.

Intime-se pessoalmente os réus, apresentando-se a eles os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 14 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA